



**საჯარო და კერძო სექტორების თანამშრომლობის
როლი მიწის ადმინისტრირებაში**

DOI - 10.36962/ecs105/4-5/2022-169

პაატა კოლუაშვილი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

ანა ჭიპაშვილი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების
ინჟინერინგის ფაკულტეტის
სადოქტორო პროგრამის -
„აგრარული ეკონომიკა“ დოქტორანტი

რეზიუმე

მიწას ადამიანის სასიცოცხლო მატერიალურ პირობათა შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია და საზოგადოების არსებობის აუცილებელი პირობაა. ამდენად, მნიშვნელოვანია თუ რამდენად ეფექტურად იქნება გამოყენებული მიწის ბუნებრივი, სამეურნეო და ეკონომიკური შესაძლებლობანი. სამწუხაროდ აგრარული რეფორმის მიმდინარეობის პირობებში სწორად არ იქნა გადანყვეტილი მიწის რაციონალურად გამოყენების შესაძლებლობები და შესაბამისად ვერ იქნა მიღწეული დამაკმაყოფილებელი შედეგები. ცნობილია, რომ მიწა, როგორც საწარმოო ძალების განლაგებისა და მოქმედების სივრცობრივი ბაზისი, ყველა დარგისათვის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, მაგრამ იგი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობაში, სადაც მიწა წარმოადგენს შრომის იარაღს და შრომის საგანს.

მიწის, როგორც უმნიშვნელოვანესი ბუნებრივი რესურსის და წარმოების ძირითადი ფაქტორის ადმინისტრირება ქვეყნის

პოლიტიკურ და სოციალურ-ეკონომიკური მნიშვნელობის ამოცანას წარმოადგენს.

საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ ეფექტური საბაზრო ეკონომიკის განვითარების აუცილებელი პირობა, სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და ბიზნესს შორის აქტიური თანამშრომლობაა. ამ თანამშრომლობამ თავისი ინსტიტუციონალიზების პროცესში შეიძინა სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის პარტნიორობის ხასიათი (Public-Private-Partnership - PPP) და მიიღო საჯარო-კერძო პარტნიორობის სახელწოდება.

საჯარო-კერძო პარტნიორობა წარმოადგენს ჩარჩოს, რომელიც, აღიარებს და სტრუქტურირებას უკეთებს მთავრობის როლს სოციალური პასუხისმგებლობების შესრულებაში, სექტორის წარმატებულ რეფორმირებაში და საზოგადოებრივი ინვესტიციების განხორციელებაში და, ამასთანავე, ამ პროცესებში რთავს კერძო სექტორს.

საკვანძო სიტყვები: მიწის ადმინისტრირება, საჯარო-კერძო პარტნიორობა, ბლოკჩეინი.

საჯარო და კერძო სამართლის თანამშრომლობის როლი მიწის ადმინისტრირებაში

საჯარო და კერძო თანამშრომლობა არის თანამშრომლობა სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის, რომელიც მიზნად ისახავს მაღალი ხარისხის საჯარო ინფრასტრუქტურის ან/და საჯარო მომსახურების შეთავაზებას. აღნიშნული თანამშრომლობა არის მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკური და სახელმწიფო პოლიტიკის ინსტრუმენტი, რომელიც ჩამოყალიბდა ერთი მხრივ სახელმწიფოსა და მეორე მხრივ სამოქალაქო საზოგადოებისა და მისი ცალკეული კორპორაციების ხანგრძლივი ურთიერთობის შედეგად.

PPP არის კერძო სამართლებრივი ურთიერთობა წარმოდგენილი სახელმეკრულებო-სამართლებრივი ფორმით, რომელშიც გაერთიანებულია საჯარო და კერძო სექტორის პასუხისმგებლობები, მათზე მინიჭებული უფლებები და დაკისრებული

ვალდებულებები. სახელმწიფოს მიზანია საჯარო ინტერესის დაკმაყოფილება და საზოგადო სიკეთის შექმნა, ხოლო ბიზნეს ორგანიზაციის ინტერესშია მოგების მიღება.

ეფექტური საჯარო-კერძო პარტნიორობისას კონკრეტული დავალებების შესრულების პროცესში როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორს გარკვეული უპირატესობები აქვთ. ამ პარტნიორობაში მთავრობის მიერ შეტანილი წვლილი შეიძლება, გამოიხატოს საინვესტიციო კაპიტალით, აქტივების გადაცემით ან პარტნიორობის მხარდამჭერი სხვა ვალდებულებით, თუ არაფულადი წვლილით. სოციალური პასუხისმგებლობა, გარემოზე ზრუნვა, ადგილობრივი ნიუანსების ცოდნა და პოლიტიკური მხარდამჭერის მობილიზების უნარიც მთავრობის კონტრიბუციაა. პარტნიორობაში კერძო სექტორის როლია კომერციულ საკითხებში, მენეჯმენტში, ოპერაციებსა და ინოვაციებში დაგროვილი ცოდნის გამოყენება ბიზნესის წარმატებით სამართავად. კერძო პარტნიორმა, ხელშეკრულების ტიპის მიხედვით, ასევე, შესაძლებელია, წვლილი შეიტანოს საინვესტიციო კაპიტალში. პარტნიორობის სტრუქტურა ისე უნდა იყოს შემუშავებული, რომ რისკები დააკისროს იმ პარტნიორს, რომელსაც საუკეთესოდ შეუძლია აღნიშნული რისკების მართვა და ამგვარად მუშაობის გაუმჯობესება მინიმალური დანახარჯებით.

საჯარო-კერძო პარტნიორობა მთელ მსოფლიოში ხორციელდება შემდეგ სექტორებში: წყალი და სანიტარული მომსახურება ელექტროენერგიის გამომუშავება და განაწილება, მილსადენები, საავადმყოფოები, ციხეები, რკინიგზა გზები, საინფორმაციო ტექნოლოგიური სისტემები და სხვა.

სახელმწიფოს მონაწილეობა საჯარო-კერძო პარტნიორობაში განპირობებულია შემდეგი გარემოებებით: კერძო კაპიტალური ინვესტიციების მოზიდვა (ხშირად საჯარო რესურსების შესავსებად ან მათი სხვა საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის გამოსათავისუფლებლად), ეფექტიანობის ზრდა და არსებული რესურსების უფრო ეფექტურად გამოყენება, სექტორების რეფორმირება როლების, ინიციატივების და ანგარიშვალდებულების ხელახალი გადანაწილების გზით.

კერძო სექტორის საჯარო-კერძო პარტნიორობაში მონაწილეობის მიზანს კი წარმოადგენს მისი შესაძლებლობებით და გამოცდილებით სარგებლობა ბიზნესების მართვის საკითხში. კერძო სექტორი შემოსავალს, თავისი მომსახურების საკომპენსაციოდ, იღებს მომსახურებაზე დაწესებული საფასურიდან, რაც ინვესტირებულ კაპიტალზე სათანადო ამონაგებს იძლევა.

იმის მიხედვით, თუ კერძო პარტნიორს რა მოცულობით გადაეცემა საკუთრებაზე უფლებამოსილება, როგორია მხარეთა საინვესტიციო ვალდებულებანი, პარტნიორებს შორის რისკების განაწილების პრინციპები, პასუხისმგებლობა სხვადასხვა სახის სამუშაოს შესრულებაზე, გამოიყენება პარტნიორობის სხვადასხვა სახის მექანიზმები: BOT (Build, Operate, Transfer - მშენებლობა - ექსპლუატაცია, მართვა - გადაცემა), BOOT (Build, Own, Operate, Transfer - მშენებლობა - ფლობა - ექსპლუატაცია, მართვა - გადაცემა), BTO (Build, Transfer, Operate - მშენებლობა - გადაცემა - ექსპლუატაცია, მართვა), BOO (Build, Own, Operate - მშენებლობა - ფლობა - ექსპლუატაცია, მართვა), BOMT (Build, Operate, Maintain, Transfer - მშენებლობა - ექსპლუატაცია, მართვა - მომსახურება - გადაცემა), DBOOT (Design, Build, Own, Operate, Transfer - პროექტირება - მშენებლობა - ფლობა - ექსპლუატაცია, მართვა - გადაცემა), DBFO (Design, Build, Finance, Operate - პროექტირება - მშენებლობა - ფინანსირება - ექსპლუატაცია, მართვა), Outsourcing - აუტსორსინგი - საჭირო მომსახურების მიღება გარე წყაროდან.

მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო-კერძო პარტნიორობის (PPP) მოდელის შემუშავება და დანერგვა ძირითადად წარმოიშვა ინფრასტრუქტურის სექტორებში, PPP-ები ამ სექტორებს გარეთ, მათ შორის ელექტრონულ მმართველობაში, სულ უფრო გავრცელებული ხდება.

საჯარო და კერძო სექტორის შორის თანამშრომლობა საქართველოში სხვადასხვა ეკონომიკური მიმართულებით მიმდინარეობს, სახელმწიფო კერძო სექტორთან ურთიერთობს პირდაპირ, ადმინისტრაციული ორგანოების ან სათანადო საჯარო სამართლის იურდიული პირების მეშვეობით, ხოლო ზო-

გიერთი ურთიერთობა ხორციელდება არაპირდაპირი გზით, სახელმწიფოს 100% წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის სუბიექტების მეშვეობით. საქართველოში საჯარო და კერძო სექტორის პარტნიორობის საკითხი საკანონმდებლო დონეზეა მოწესრიგებული. მიღებულია სპეციალური კანონი „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ“, რომლის შემუშავებაში მონაწილეობდნენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, ევროპის რეკონსტრუქციის განვითარების ბანკი (EBRD) და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF), აგრეთვე, წამყვანი საერთაშორისო იურიდიული კომპანიები.

ტრადიციულად, მიწის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ამოცანების შესრულება და ინსტრუმენტების გამოყენება კლასიფიცირდება, როგორც სახელმწიფო მმართველობის სფერო. თუმცა, ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ყურადღება ეთმობა სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობას, განსაკუთრებით, როგორც მიწის რეგისტრაციისა და მიწის მართვის სისტემების ჩამოყალიბების ან გაძლიერების საშუალებას. მიწის ადმინისტრირებაში საჯარო-კერძო პარტნიორობა (PPP) კი განიხილება როგორც მიწის სრულყოფილი რეგისტრაციისა და მართვისკენ სვლის/მიღწევის საშუალება.

მიწის ადმინისტრირების სექტორში PPP-ის ჩამოყალიბება წარმოიშვა იმ ფაქტიდან, რომ მიწის ადმინისტრირების ორგანოები ბევრ ქვეყანაში სულ უფრო მეტად აცნობიერებდნენ მომხმარებლისთვის კარგი სერვისების მნიშვნელობას. ამ განვითარებაზე ძლიერ გავლენას ახდენს ბიზნეს გარემოს ცვლილებები და ინფორმაციული ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობისა და გამოყენების სწრაფი ზრდა.

მიწის ადმინისტრირებაში არსებული PPP-ების უმეტესობა (მიწის PPP-ს) რეალურად არის ელექტრონული მმართველობის PPP-ების მაგალითები.

განვითარებულ ქვეყნებში პროექტების უმეტესობა, რომლებმაც გამოიყენეს მიწის PPP მოდელი, ორიენტირებულია ტექნოლოგიებისა და სისტემების დანერგვაზე სამთავრობო ფუნქციების უფრო ეფექტურად შესასრულებლად. განვითა-

რებადმა ქვეყნებმა განახორციელეს ინვესტიციები სისტემის აშენებისა და IT-ის კომპიუტერიზაციის კომბინაციაში ან სისტემის უფრო ეფექტურ მოდერნიზაციაში. PPP მიდგომა იქნა მიღებული ან გამოყენებული განვითარებად და განვითარებად ქვეყნებში მიწის ადმინისტრირების სისტემის გაუმჯობესებული სერვისების უზრუნველსაყოფად მთელი რიგი საქმიანობისთვის, მათ შორის: მონაცემთა დიგიტალიზაცია და კონვერტაცია, ქონებრივი ტრანზაქციების (მათ შორის დამონებული ამონაწერების) რეგისტრაცია, CORS პოზიციონირების სერვისები (ძირითადი მომხმარებლები: ამზომველები), მიწის შეფასების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება (პირველადი მომხმარებლები: ფინანსური ინსტიტუტები, უძრავი ქონების ბროკერები, შემფასებლები და სხვა), საგადასახადო დეკლარაციის მომზადება და/ან გადასახადების აკრეფა (პირველადი მომხმარებელი: ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლება), მიწათსარგებლობის სისტემა, რუკები და ა.შ. (პირველადი მომხმარებელი: ადგილობრივი ხელისუფლება). მიწის ადმინისტრირებაში PPP-ის გამოყენების სარგებელი მრავალია: კაპიტალისა და დაფინანსების მოზიდვის შესაძლებლობა, ტექნოლოგიების გაუმჯობესებისა და განახლებისთვის; გამოცდილების გაუმჯობესების შესაძლებლობა; ეფექტურობის მაქსიმალური გაზრდისა და ხარჯების დაზოგვის შესაძლებლობა კერძო სექტორის ცოდნისა და მართვასთან დაკავშირებული პრაქტიკული საქმიანობის მეშვეობით; მიწის რეგისტრაციის პროცედურების გაუმჯობესება დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებში (LIC - Low-Income Country, MIC - Middle-Income Country); ორმხრივი ეკონომიკური სარგებელი (სამუშაოების აუტოსორსინგი (გარე რესურსების მოზიდვა, შესასრულებელი საქმის სხვისთვის გადაბარება), დამატებითი ღირებულების სერვისების მიწოდება შესაბამისი ბიზნეს მოდელების მეშვეობით, ბაზრის ახალი სეგმენტების განვითარება; მიწის რეგისტრაციის სერვისების გაზრდილი მოქნილობა; დამატებითი მომხმარებელთა ჯგუფებისთვის (მაგ. კერძო სექტორის) გეოსივრცული ბაზის მონაცემების გამოყენების ხელშეწყობა და მიწის ადმინისტრირების

სერვისების მომხმარებელზე ორიენტირების გაუმჯობესება.

მინის ადმინისტრირებაში PPP-ის მიმართ ზოგადი მიდგომა აღიარებს, რომ პასუხისმგებლობა და ანგარიშვალდებულება რჩება სახელმწიფოზე, ხოლო სერვისების მიწოდება შეიძლება გაუმჯობესდეს კერძო სექტორის გამოყენებით, რაც მკაფიოდ უნდა იყოს განსაზღვრული თითოეული ქვეყნის ინდივიდუალური გარემოებების გათვალისწინებით.

მინის ადმინისტრირებამ უნდა უპასუხოს საზოგადოების ცვალებად საჭიროებებს. PPP-ებს შეუძლიათ უზრუნველყონ თანამედროვე ტექნოლოგიების უფრო უნივერსალური და ეფექტური გამოყენება, რაც გამოიწვევს მინის ადმინისტრირების ინოვაციურ გადაწყვეტილებებს და მოდელებს, მაგალითად, ბლოკჩეინის გამოყენებას მინის რეგისტრაციაში.

„ბლოკჩეინი არის კიბერშეტყვისაგან და ფიზიკური განადგურებისგან დაცული დამოუკიდებელი და დეცენტრალიზებული მონაცემთა ბაზა, რომელშიც არსებული ინფორმაცია არა მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ადგილასაა შენახული, არამედ მიმოფანტულია მსოფლიოში არსებულ მრავალ კომპიუტერში.“

ბლოკჩეინი არის „ბლოკების ჯაჭვი“, სადაც თითოეული ბლოკი წარმოადგენს ჩანაწერების ერთობლიობას. ბლოკები ინახავენ გარკვეულ ინფორმაციას ტანზაქციების შესახებ და ერთმანეთს რთული მათემატიკური ალგორითმებით უკავშირდებიან. ყოველი ასეთი ჩანაწერი, თავის მხრივ შეიძლება წარმოადგენდეს კრიპტოვალუტას, მინის ნაკვეთს, აღმასს ან თუნდაც პირადობას. ამ თვალსაზრისით, თუ ტრადიციული ინტერნეტი არის ინფორმაციის ინტერნეტი, ბლოკჩეინი განიხილება „ღირებულების ინტერნეტად“. ამრიგად, ტექნოლოგიას აქვს პოტენციალი, მოახდინოს რევოლუცია ღირებულების შენახვისა და გაცვლის გზაზე.

ბლოკჩეინ ტექნოლოგია ასევე საფუძვლად უდევს „სმარტ კონტრაქტებს“- „გონიერ კონტრაქტებს“. ეს არის პროგრამირებული კონტრაქტები, რომლებიც ამცირებს ადამიანური რესურსის ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში - ადამიანური შეცდომის რისკის შემცირება, მეტი გამჭვირვა-

ლობა და პოტენციურად, სასამართლოში მიმართული დავების რაოდენობის შემცირება; ისინი ავტომატურად სრულდება გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში და გვთავაზობს ტრანზაქციებს ბევრად უფრო სწრაფად ბლოკჩეინში. მაგალითად, ქონების საკუთრება შეიძლება გადაეცეს მყიდველს ავტომატურად გამყიდველის ანგარიშზე თანხების მიღების შემდეგ. შედეგი - სწრაფი რეგისტრაციის პროცესი, რეესტრის დაუყოვნებელი განახლებით, რაც თავის მხრივ გამოიწვევს უფრო მეტ ეფექტურობასა და ხარჯების დაზოგვას მიწის რეგისტრაციისას.

მიწის ადმინისტრირებაში PPP-ების გამოყენების მაგალითები მრავალია:

ესტონეთში რეგისტრაციისა და ინფორმაციის ცენტრი მართავს 70-ზე მეტ მონაცემთა ბაზას. იმ დიდი რისკის გამო, რომ ვინმემ განზრახ ან შემთხვევით არ მოახდინოს ინფორმაციის ცვლილება, მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს ინფორმაციის შენახვა უსაფრთხოდ, დროულად და ხარისხიანად. შესაბამისად, მონაცემების დაცვის მიზნით ესტონეთის რეგისტრაციის და ინფორმაციის ცენტრმა დაიწყო ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის გამოყენება შემდგომ ისეთ მიმართულებებში, როგორიცაა: ანდერძების რეგისტრაცია, სასამართლოს ციფრული ფაილების რეგისტრაცია, ბიზნესის რეგისტრაცია და მიწის რეგისტრაცია. ესტონეთის მიწის რეესტრში შეტანილი არის უკვე მილიონზე მეტი მონაცემი უძრავი ქონების შესახებ, რომელიც შეიცავს საკადასტრო ინფორმაციას (მისამართის, ფართობისა და მიწის დანიშნულების შესახებ), ჯიპიეს მონაცემებს და ზუსტ საკადასტრო ნახაზს. ჩანაწერები მოიცავს ინფორმაციას მფლობელების, მიწის გამოყენების ისტორიის, მიწაზე არსებული უფლებების და შეზღუდვების შესახებ და სხვა.

შვედეთიც მიეკუთვნება იმ სახელმწიფოთა რიცხვს, რომლებმაც გადანაცვით, ბლოკჩეინ ტექნოლოგია გამოიყენებინათ მიწის რეგისტრაციაში. შვედეთის მიწის რეგისტრაციის ბიურო „Lantmäteriet“ ბლოკჩეინ ტექნოლოგიას იყენებს მიწის რეგისტრაციაში, რაც მიზნად ისახავს ქალაქის დოკუმენტე-

ბის ამოგდება პროცესიდან, გაყალბების რისკის მინიმუმამდე დაყვანა, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ტრანზაქციების დაჩქარება და სანდოობის გაზრდა უძრავი ქონების ბაზრისადმი.

The Netherlands' Cadastre (Land Registry and Mapping Agency – in short Kadaster) - ჰოლანდიის კადასტრი აგროვებს და აღრიცხავს ადმინისტრაციულ და სივრცით მონაცემებს ქონებისა და მასთან დაკავშირებული უფლებების შესახებ, რითაც უზრუნველყოფს მონაცემების უტყუარობას. ის ასევე არის პასუხისმგებელი ეროვნული რუკების შედგენასა და ეროვნული საცნობარო კოორდინატთა სისტემის დაცვაზე. ამასთან ის წარმოადგენს საკონსულტაციო ორგანოს მინათსარგებლობის საკითხებთან და ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით.

The Netherlands' Kadaster იყენებს ტრადიციულ მიდგომას საჯარო-კერძო თანამშრომლობის მიმართ, რომელიც დაფუძნებულია კერძო სექტორთან თანამშრომლობაზე და მის აუთსორსინგიზე. როგორც წესი, გამოიყენება PPP-ის ფართო ინტერპრეტაცია, რომელიც მოიცავს როგორც კერძო სექტორის გამოყენებას ჩანაწერების (დოკუმენტები და საველე ფურცლები (რუკები) გაციფრულებაში დასახმარებლად, ასევე პასუხისმგებლობისა და ანგარიშვალდებულების უფრო ზოგადი გაზიარება კერძო სექტორთან. მიწის რეგისტრაციის სფეროში, ისევე როგორც სხვა სფეროებში, Kadaster მოქმედებს როგორც „პროფესიული ღირებულების ჯაჭვის“ ძირითადი კომპონენტი, რომელშიც ჩართულია ფართო საზოგადოება - უძრავი ქონების აგენტები, ფინანსური ინსტიტუტები და ნოტარიუსები (ნიდერლანდებში ქონების გადაცემა ყოველთვის ეფუძნება სანოტარო აქტს). ამ ჯაჭვში Kadaster-მა დაამყარა მრავალი პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება მჭიდრო თანამშრომლობას, რათა უზრუნველყოს პროცესის ეფექტურობა და ქმედითობა (მონაცემებზე, დოკუმენტებზე წვდომა, IT სისტემების ქსელი და ა.შ.).

მსოფლიოში ერთ-ერთ განვითარებული უძრავი ქონების ბაზარი აქვს **დუბაის**. დუბაის მიწის დეპარტამენტმა შექმნა

ბლოკჩეინ ტექნოლოგია ჭკვიანი და უსაფრთხო ბაზების გამოყენებით. მასში ხორციელდება უძრავი ქონების შესახებ ისეთი გარიგებების რეგისტრაცია, როგორიცაა ყიდვა-გაყიდვა, გაქირავება, იპოთეკით დატვირთვა) და ამ ბაზებს აკავშირებს დუბაის ელექტრონერგიისა და წყლის სამსახურთან. ეს უკანასკნელი კი გასცემს საგადასახადო ამონაწერს, რომელიც დაკავშირებულია მოცემულ უძრავ ქონებასთან. აღნიშნული უკავშირდება ქვეყნის სამოქალაქო ბაზას და დუბაიში გამქირავებლებისა და დამქირავებლების ბაზას, რითაც ის შესაძლებლობას აძლევს დუბაის მაცხოვრებლებს ელექტრონულად, ინტერნეტის გამოყენებით განახორციელოს უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ქმედება.

საქართველოში ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების დანერგვა, უკავშირდება კომპანია ბიტფურის, მიწის რეგისტრაციისათვის, ბლოკჩეინის გამოყენება საინტერესო პრეცედენტი გამოდგა მსოფლიოსათვის, ხოლო საქართველო პირველი იყო, რომელმაც მისი დანერგვა გადანყვიტა და დღეს სამაგალითოა სხვა ქვეყნებისათვის.

საქართველოში, მიწის რეგისტრაცია უმნიშვნელოვანესია, ეკონომიკური რეფორმების ჩატარების მხრივაც, ვინაიდან მიწაზე უფლების ქონის რეგისტრაცია, წარმოადგენს ეკონომიკური საქმიანობის ბაზისს.

საქართველოში მიწის რეგისტრაცია, მიმდინარეობს ბითკოინის ბლოკჩეინში, რომელსაც ანხორციელებს კომპანია ბითფური, სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო აგზავნის მონაცემებს, რომლებიც შემდეგ ბითფურის მიერ იწერება ბითკოინის ბლოკჩეინში, ჩანაწერებისათვის გენერირდება ჰეშ კოდი, რომელიც უნიკალურია და რომელიც იცავს მონაცემებს. სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ასევე ინარჩუნებს ძველ სერვერულ სისტემასაც.

საქართველოში მიწის ადმინისტრირებაში PPP-ს ერთ-ერთი მაგალითია ასევე ავტორიზებული მომხმარებლები. ავტორიზაცია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტია. ავტორიზაციის ხელშეკრუ-

ლების გაფორმების გზით სააგენტო ახდენს კანონმდებლობით მისთვის მიკუთვნებული უფლებამოსილების დელეგირებას ავტორიზებულ პირზე, რის შემდეგაც ავტორიზებულ მომხმარებელს შესაძლებლობა ეძლევა: სააგენტოს ელექტრონული პროგრამების საშუალებით მოქალაქის სახელით წარადგინოს განცხადება და შესაბამისი დოკუმენტაცია, ასევე გასცეს სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ან/და ამონაწერი.

დღეისათვის სააგენტოს ავტორიზაციის ხელშეკრულება 450-მდე ორგანიზაციასთან აქვს გაფორმებული: სახელმწიფო სექტორი, ნოტარიუსები, ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, იურიდიული და საამშომველო კომპანიები, უძრავი ქონების სააგენტოები და სხვ. სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სერვისების მომხმარებელთა 40%-ზე მეტი კი სწორედ ავტორიზებული პირების მომსახურებით სარგებლობს.

მინის ადმინისტრირებაში PPP-ს მაგალითია ასევე სსიპ - მინის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტოს მიერ თელავის მუნიციპალიტეტში „ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლების ინვენტარიზაციის სახელმწიფო პროგრამის“ საპილოტე პროექტი, რომელიც კონტრაქტორმა კერძო კომპანიამ განახორციელა აუტოსორსინგის მეშვეობით.

დროთა განმავლობაში, აუტოსორსინგი მეტად პოპულარული ალტერნატივა ხდება შიდა სპეციალისტების აყვანასთან შედარებით. ამის ძირითადი მიზეზია ის რომ, რაოდენ პარადოქსულადაც არ უნდა ჟღერდეს, აუტოსორსინგის შემთხვევაში სახელმწიფო უწყება იღებს უფრო მაღალ ხარისხს, უფრო დაბალ ფასად. ამას აქვს ორი ძირითადი მიზეზი: ა) შიდა სპეციალისტის აყვანის შემთხვევაში სახელმწიფო უწყება იღებს შეზღუდულ რესურსს – სპეციალისტის დროს, ხოლო გარე კომპანიის დაქირავების შედეგად მიღებული რესურსები გაცილებით უფრო დიდია, რადგან გარე კომპანია სპეციალიზებულია ამ კონკრეტულ სერვისზე და ჰყავს მეტი კადრი, რომლებიც უზრუნველყოფენ ამ სერვისის თითოეული ელემენტის სწორად წარმართვასა და მიწოდებას. ეს კი უფრო მაღალი ხარისხის მომსახურებაში გა-

მოიხატება. ბ) აუთოსორსინგულ კომპანიას წვდომა აქვს თანამედროვე პროგრამულ უზრუნველყოფებსა და სხვა ტექნოლოგიებზე, რომლებიც წლების განმავლობაში შემუშავებული და დახვეწილი, რაც აუთოსორსინგულ კომპანიაში მომუშავე კადრებს საკუთარი დროის უფრო ეფექტურად გამოყენების საშუალებას აძლევს. ეს კი განაპირობებს ნაკლებ დანახარჯსა და შედეგად ნაკლებ ფასს.

მინის ადმინისტრირებაში არსებული PPP-ების უმეტესობა რეალურად არის ელექტრონული მმართველობის PPP-ების მაგალითები, რადგან ისინი ორიენტირებულია ტექნოლოგიაზე.

მსოფლიო ბანკი ელექტრონულ მმართველობას განმარტავს, როგორც „ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას, რომელსაც იყენებენ მთავრობები, რათა გააფართოვონ მოქალაქეებისთვის, ბიზნესებისთვის, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის და სხვა სამთავრობო უწყებებისთვის მიწოდებული ინფორმაციისა და სერვისების სპექტრი, ხარისხი და მოხერხებულობა, რაც სამთავრობო პროცესებს უფრო გამჭვირვალეს და ანგარიშვალდებულს ხდის...“ იუნესკოს განსაზღვრებით (www.unesco.org) – ელექტრონული მმართველობა გულისხმობს საჯარო სექტორის მხრიდან ინფორმაციისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას მომსახურებისა და ინფორმაციის მიწოდების გაუმჯობესებისათვის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, როგორც მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდასაჭერად, ასევე ხელისუფლების უფრო ანგარიშვალდებული, გამჭვირვალე და ეფექტური ფუნქციონირებისათვის.

ელექტრონული მმართველობის PPP-ები არის პროექტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ასეთ მომსახურებას. მაგალითად, ელექტრონული მმართველობის PPP-ები შეიძლება მოიცავდეს ერთი ფანჯრის ვაჭრობის, ბიზნეს რეესტრის და სხვა სახის საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გადაწყვეტილებების უზრუნველყოფას PPP კონტრაქტის მეშვეობით.

ელექტრონული მმართველობის მიზანია ჩართოს მოქალაქე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, აღჭურვოს იგი რეალუ-

რი ძალაუფლებით, გაზარდოს მისი, როგორც საზოგადოებრივ პროცესებში მონაწილის შესაძლებლობები. ელექტრონული მმართველობა მსოფლიო საზოგადოების განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად შეგვიძლია მივიჩნიოთ. სახელმწიფო მმართველობის ეს ახალი და ნოვატორული საშუალება აქტიურად იმკვიდრებს ადგილს, როგორც სახელმწიფო ადმინისტრირების მნიშვნელოვანი მექანიზმი.

ონტარიოს შტატი **კანადაში** წარმოადგენს PPP-ების გამოყენების ამბიციური მიდგომის ადრეულ და, ზოგიერთის აზრით, მთავარ მაგალითს. 1991 წელს PPP ერთობლივი საწარმოს სახით იყო წარმოდგენილი ონტარიოს პროვინციის მიწის რეესტრსა და Terranet-ს შორის, რათა მომხდარიყო ქალაქში დაფუძნებული მიწის ჩანაწერების დიგიტალიზაცია და პროცესების ავტომატიზაცია მიწის საკუთრების ელექტრონულ სისტემაში. ერთობლივი საწარმო შეიქმნა მას შემდეგ, რაც პროვინციულმა მთავრობამ მცირე პროგრესს მიაღწია თავისი ჩანაწერების გაციფრულებაში და მიიღო 50/50 პარტნიორობის ფორმა თანაბარი შენატანებით გადახდილი ნაღდი ფულით კერძო პარტნიორის მიერ, ხოლო ტექნიკისა და პროგრამული უზრუნველყოფის სახით საჯარო პარტნიორის მიერ. მონაცემების მფლობელობა მთავრობას დარჩა, მაგრამ ბიზნეს მოდელი მოიცავდა არა მხოლოდ უძრავი ქონების ტრანზაქციებიდან მიღებული შემოსავლის წილს, არამედ მონაცემთა გამოყენების ექსკლუზიურ ლიცენზიას, რაც საშუალებას აძლევდა ახალი პროდუქტებისა და სერვისების განვითარებას მიწის ხელახალ შეფუთვაზე დაყრდნობით. ფინანსურად, პარტნიორობამ პროვინციას შემოსავალი მოუტანა. 2010 წელს, Terranet-მა გადაიხადა 1 მილიარდი კანადური დოლარი ონტარიოში 50-წლიანი კონცესიისთვის, რათა ოპერირება გაუწიოს პროვინციის მიწის რეესტრის სისტემას.

მიწის ადმინისტრირებაში PPP-ს გამოყენების კიდევ ერთი მაგალითია 1998 წელს ინდოეთში, მაჰარაშტრაში, შექმნილი PPP BOT ((Build, Operate, Transfer - მშენებლობა, მართვა, გადაცემა) მოდელის გამოყენებით, რათა მოეხდინა სახელმწიფო აქტების

რეესტრის ავტომატიზაცია. ადგილობრივმა კონსორციუმმა, რომელიც მოიცავდა Advanced Computing Development Center-ს (C-DAC), კონტრაქტი დაუდო მაჰარაშტრას მთავრობის ბექდვისა და რეგისტრაციის დეპარტამენტს, რათა დაეფუძნებინა IT სისტემა დოკუმენტების რეესტრის ავტომატიზაციისთვის, რომელიც 1999 წელს გამოვიდა. BOT-ის შეთანხმების ფარგლებში, კერძო კომპანიებმა განახორციელეს ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფა, დაამონტაჟეს სტანდარტული მოწყობილობები, უზრუნველყვეს მოთხოვნილების საგნებით. კომპანიებმა ასევე უზრუნველყვეს პერსონალი მონაცემთა შეყვანისა და სარეგისტრაციო დოკუმენტების მუდმივი სკანირებისთვის. შესაბამისად, სამთავრობო ხარჯები მინიმალური იყო პროგრამაში, რომელიც სხვაგვარი შეფასდებით, 3 მილიონ დოლარი დაჯდებოდა სახელმწიფოს რომ განეხორცილებინა.

სამხრეთ კორეაში უძრავი ქონების რეგისტრაციის სერვისები უზრუნველყოფილია როგორც სრული ელექტრონული მმართველობის პაკეტის ნაწილი, რომელიც შემუშავებულია მთავრობასა და LG Corporation-ს შორის PPP შეთანხმების ფარგლებში. კორეის მიწის საინფორმაციო სისტემა (KLIS) მოიცავს 35 მილიონ ნაკვეთს, 750,000 ციფრული რუკას და ერთიან რუკას, რომელიც უზრუნველყოფს კორეის მოქალაქეებისთვის გამჭვირვალობას, ეფექტურობას, საიმედოობას და უკეთეს მომსახურებას მინიმალური დანახარჯებით.

ფილიპინებში იუსტიციის დეპარტამენტის მმართველობის სფეროში მოქმედმა მიწის ოფისმა გამოიყენა PPP BOO მოდელი მიწის რეგისტრაციის სერვისის მართვისთვის.

აშშ-ში რამდენიმე County Register of Deeds-მა (ქვეყნის ჩანაწერების რეესტრი) გამოიყენა PPP სკანირებისა და საძიებო სისტემების დანერგვის მიზნით, როგორც ჩანაწერის რეგისტრაციის პროცესის ნაწილი.

ახალმა ზელანდიამ მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული საქმიანობის ნაწილი გადასცა (Outsource) კერძო სექტორს LINZ-ის (land Information New Zealand - მიწასთან დაკავშირებული ინფორმაცია ახალი ზელანდია) მეშვეობით და აგრძელებს

მეტი პასუხისმგებლობისა და რისკის გადანაწილებას კერძო სექტორზე, რაც ხელს უწყობს სრულ PPP სტრუქტურაზე გადასვლის განხილვას.

დასკვნა

საჯარო და კერძო სექტორის თანამშრომლობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ეკონომიკური განვითარებისთვის, რადგანაც ჩართულობა, მონაწილეობა და თანამშრომლობა ხელს უწყობს უფრო ეფექტური კანონებისა და პოლიტიკის გატარებას. საჯარო და კერძო სექტორის თანამშრომლობას მინის ადმინისტრირებაში მოაქვს მოქნილი და მომხმარებელზე ორიენტირებული მინის რეგისტრაციის სერვისები და საგრძნობლად აუმჯობესებს მინის რეგისტრაციის პროცედურებს. გარდა ამისა, PPP უზრუნველყოფს მომსახურების მიწოდების უფრო მაღალ დონეს, ხარჯების ეფექტურობას და საინვესტიციო რისკების შემცირებას მონაწილე მხარეებისთვის.

გამოყენებული ლიტერატურა/REFERENCES:

1. პაატა კოლუაშვილი, ჯუმბერ ფანჩულიძე, მინის ადმინისტრირება და მიწათსარგებლობის მონიტორინგი, სტუ გამოცემლობა, თბილისი, 2022, (Paata Koguashvili, Jumber Panchulidze, Land Administration and Land Use Monitoring, GTU Publishing House, Tbilisi, 2022);
2. PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN LAND ADMINISTRATION Analytical and Operational Frameworks, The World Bank Group, 2020, <https://ppiaf.org/documents/6006/download>
3. Exploring PPPs in Support of Fit-for-Purpose Land Administration: A Case Study from Côte d'Ivoire Ana García-Morán, Simon Ulvund, Eva-Maria Unger and Rohan Mark Bennett
4. AN ASSESSMENT OF PPPS IN LAND ADMINISTRATION: DEVELOPMENT OF A SET OF GUIDING PRINCIPLES FOR EFFECTIVE PPP IMPLEMENTATION, JOHN MEADOWS, KATE FAIRLIE, TONY BURNS, "2018 WORLD BANK CONFERENCE ON LAND AND POVERTY", The World Bank - Washington DC, March 19-

23, 2018. https://www.oicrf.org/documents/40950/0/27_Paper_01-05-Meadows-264.pdf/6b2e2f18-4612-6862-6ca9-071e11995077?t=1558952022821

5. public-Private Partnership in Land Administration, UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE, Geneva, 2021, https://unece.org/sites/default/files/2021-10/PPPs_LA_E.pdf

6. PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) IN LAND ADMINISTRATION, Prepared by Mr. P. Creuzer (Germany) and B. Kjellson (Sweden), UNITED NATIONS, Economic and Social Council, COMMITTEE ON HUMAN SETTLEMENTS, Working Party on Land Administration, Fourth session, Geneva, 21-22 November 2005, pg. 2. <https://digitallibrary.un.org/record/556085>

7. <https://www.kadaster.nl/about-us>

8. <https://www.malaysia.gov.my/portal/content/30791>

9. https://ppp.gov.ge/app/uploads/2020/05/PPP_Guide_GEO_PRINT.pdf

10. საჯარო-კერძო პარტნიორობის სახელმძღვანელო, აზიის განვითარების ბანკი, 2008 წ, (Public-Private Partnership Handbook, Asian Development Bank, 2008); <https://www.adb.org/ka/documents/public-private-partnership-ppp-handbook>

11. <http://www.aaf.ge/index.php?menu=2&jurn=18&rubr=0&mas=616>

12. PPP საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სამართლებრივი საფუძვლები, გიორგი უსტიაშვილი (PPP Legal Basis of Public-Private Partnership, Giorgi Ustiashvili)https://www.researchgate.net/publication/350947483_PPP_sajaro_da_kerdzo_tanamshromlobis_samartlebrivi_sapudzvlebi

13. „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის განმარტებითი ბარათი, გვ.: 33-34, (Explanatory Card of the Draft Law of Georgia on Public-Private Partnership, pp.: 33-34); <https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/159500>

14. Wright, A. a. (2015 წლის 10 მარტი). SSRN. <https://ssrn.com/abstract=2580664>

15. საჯარო-კერძო პარტნიორობა, კევინ რ სმიტი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, თბილისი, 2015; (Public-Private Partnership, Kevin R. Smith, Georgian Young Lawyers Association, Tbilisi, 2015);

16. გონიერი კონტრაქტები: სამართლებრივი ჩარჩო და სახელმძღვანელო მითითებები კანონმდებლებისთვის, (Smart Contracts: Legal Framework and Guidelines for Legislators); <http://lawlibrary.info/ge/books/2019GIZ-GE-Smart-Contracts.pdf>

17. Blockchain and land registries: records of the future?, 2017, <https://www.osborneclarke.com/insights/blockchain-and-land-registries-records-of-the-future>

18. Sandro Samadbegishvili, „Legal Framework of PPP in Georgia and Prospects of Development“, სემინარი Seminar (MKD, თბილისი Tbilisi, 18 მარტი (March, 2016)

19. Dubai Will Put Entire Land Registry on a Blockchain, 2017, <https://www.ccn.com/100-dubai-put-entire-land-registry-blockchain/>

20. <https://ants.ge/%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%97%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90/>

21. ელ-მმართველობა და ელ-გამჭვირვალობა - საერთაშორისო ტენდენციები და საქართველო (E-Government and E-Transparency - International Trends and Georgia) <https://idfi.ge/public/migrated/uploadedFiles/files/Chapter%201%20geo.pdf>

THE ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN LAND ADMINISTRATION

Paata Koguashvili

GTU Professor

Ana chipashvili

GTU, PhD Student

Faculty of Agrarian Sciences and Biosystems Engineering
Doctoral Program - "Agrarian Economics"

RESUME

The earth occupies a special place among the living material conditions of man and is a necessary condition for the existence of society. Thus, it is important to see how effectively the natural, agricultural and economic potential of the land will be used. Unfortunately, under the conditions of the agrarian reform, the possibilities of rational land use were not properly taken into account and, consequently, it was not possible to achieve satisfactory results. It is known that land, as a spatial basis for the location and operation of productive forces, plays an important role in all areas, but it is especially important in agriculture, where land is an instrument of labor and an object of labor.

The administration of land, as an important natural resource and a key factor of production is a task of political and socio-economic importance for the country.

International experience shows that the necessary condition for the development of an effective market economy is active cooperation between state authorities and business. In the process of institutionalization, this cooperation took on the character of a public-private partnership (PPP) and was renamed public-private partnership.

The public-private partnership is a framework that recognizes and structures the role of government in fulfilling its social respon-

sibilities, successfully reforming the sector and implementing public investment, and at the same time integrates the private sector into these processes.

Public-private partnerships are vital to economic development as engagement, participation and collaboration contribute to more effective laws and policies. Public-private partnerships in land administration bring flexible and customer-oriented land registration services and significantly improve land registration procedures. In addition, PPP brings a higher level of service delivery, cost-effectiveness, and reduced investment risks to participating parties.

Keywords: Land Administration, Public-Private Partnership, Blockchain.